

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2538 นางสาวประภาศรี พลพันธ์
นายสามารถ โพธิ์ขาว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 444, มาตรา 446

จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขั้บรถยนต์โดยสารของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้นำเข้าร่วมกิจการเดินรถร่วมกับจำเลยที่ 3 โดยได้ให้ประโยชน์แก่จำเลยที่ 3 เป็นรายเที่ยว และให้ค่าต่อสัญญาเป็นรายปี ถือได้ว่า จำเลยที่ 3 และที่ 2 ร่วมกันเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ทำละเมิด จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ หาดำต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ในการประกอบกิจการไม่

ค่าขาดความสุขสำราญ เพราะร่างกายพิการทำให้สังคมรังเกียจยับอายขายหน้า ไม่ได้เล่นกีฬา ไม่ได้สมรส เป็นค่าเสียหายเกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านจิตใจ เป็นความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 446 ส่วนค่าสูญเสียความสามารถในการทำงาน เป็นความเสียหายเพราะเสียความสามารถประกอบการงานตาม ป.พ.พ. มาตรา 444 เป็นค่าเสียหายคนละอย่างไม่ซ้ำซ้อน และแม้ค่าขาดความสุขสำราญกับค่าทนทุกข์เวทนาต่างก็เป็นค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน แต่ก็มีใช่ค่าเสียหายเดียวกัน เพราะค่าขาดความสุขสำราญเป็นเรื่องการขาดหรือสูญเสียความสุขสำราญจากความรู้สึกที่ดี ส่วนค่าทนทุกข์เวทนา เป็นเรื่องการต้องทนยอมรับความเจ็บปวดหรือทรมาน จึงแตกต่างกัน ไม่ซ้ำซ้อน

ค่าขาดความสุขสำราญ เพราะร่างกายพิการทำให้สังคมรังเกียจยับอายขายหน้า
ไม่ได้เล่นกีฬา ไม่ได้สมรส เป็นค่าเสียหายเกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านจิตใจ เป็นความ
เสียหายอันมิใช่ตัวเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 446 ส่วนค่าสูญเสียความสามารถในการ
ทำงาน เป็นความเสียหายเพราะเสียความสามารถประกอบการงานตาม ป.พ.พ.
มาตรา 444 เป็นค่าเสียหายคนละอย่างไม่ซ้ำซ้อน และแม้ค่าขาดความสุขสำราญกับ
ค่าทนทุกข์เวทนาต่างก็เป็นค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน แต่ก็มีใช่ค่าเสียหายเดียวกัน
เพราะค่าขาดความสุขสำราญเป็นเรื่องการขาดหรือสูญเสียความสุขสำราญจากความรู้สึก
ที่ดี ส่วนค่าทนทุกข์เวทนา เป็นเรื่องการต้องทนยอมรับความเจ็บปวดหรือ
ทรมาน จึงแตกต่างกัน ไม่ซ้ำซ้อน

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาฏ-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

ศาลแพ่ง - นายกอบเกียรติ รัตนพานิช

ศาลอุทธรณ์ - นายไสว จันทะศรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ